

राष्ट्रिय_समाचार_समिति_ऐन_२०१९

English title: National News Agency (RSS) Act, 1962

राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ । लालमोहर मिति । २०१९ । ८ । १४ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१९ । ८ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. राष्ट्रिय सम्वाद समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२८ २०२८ । १ । २० । ३. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. राष्ट्रिय समाचार समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ६. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ७ । १४ । ७. राष्ट्रिय समाचार समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । १२ । ३० । ८. संचार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन गर्ने) ऐन, २०५५ २०५५ । ३ । १० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ९. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ११. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. २९ । राष्ट्रिय समाचार समिति गठन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा थप । सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिरका र वदिशले समेत नषिपक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचना देशवासी तथा वदिशीले पनजानकारी पाउन र गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपालमा एकताको भावनाको वृद्धिको साथै ठोस जनमतको सृजनामा मद्दत होस् भन्ने हेतुले देश तथा वदिशमा पूर्ण तथा वास्तविक समाचार एवं सूचनाको खोजी गरी प्राप्त भएका समाचार र सूचना प्रयोगकर्ताहरूमा वितरण गर्नको साथै समाचारहरूको समुचित आदान प्रदान समेत गर्न एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय समाचार समितिको गठन र त्यसको स्वस्थ एवं मजबूत जग बसाल्न व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा - । (क) “समिति” भन्नाले राष्ट्रिय समाचार समिति सम्झनु पर्दछ । (ख) “बोर्ड” भन्नाले समितिको सञ्चालन गर्न गठन भएको सञ्चालकहरूको बोर्ड सम्झनु पर्दछ । (ग) “समाचार” भन्नाले समयानुकूलता, महत्त्व र सम्भावित प्रभावको विचार गरी उल्लेखनीय ठहरिएको कुनै घटना वा अवस्था वषियक नयाँ प्रतविदन वा वविरण सम्झनु पर्दछ । (घ) “सञ्चालक” भन्नाले बोर्डको सदस्यलाई सम्झनु पर्दछ । (ङ) “महाप्रबन्धक” भन्नाले दफा १४ बमोजमि नयुक्त भएको समितिको महाप्रबन्धक सम्झनु पर्दछ ।

(च) “समाचारदाता” भन्नाले समितिलाई समाचार दिने समाचारदाता सम्झनु पर्दछ । (छ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यो ऐन अनुसार वितरण गरिएको शेयर लने शेयर होल्डर सम्झनु पर्दछ । (ज) “तोकएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । नयिम वा वनियिमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्दछ । परिच्छेद-२ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्था । ३. समितिको स्थापना : (१) “राष्ट्रिय समाचार समिति” नामले एउटा समिति स्थापना हुनेछ । (२) समिति अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालिश उजुर गर्न र यस उपर पनसोही नामबाट नालिश उजुर लाग्न सक्नेछ । (३) समितिको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिर वा वदिशमा समेत प्रतनिधि, समाचारदाता र सम्पादक नयुक्त गर्न समितिको लागि कानूनी हुनेछ । ४. पूँजी शेयर र शेयर होल्डरहरू : (१) समितिको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) समितिको कूल पूँजीमा कम्तीमा ५१ प्रतशित शेयर नेपाल सरकारले लनेछ र सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । बढीमा पच्चीस प्रतशित शेयर समितिका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजमि बकिरी गरनेछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बकिरी गरनेछ । कर्मचारीले खरदि गरेको शेयर नजिले समितिको सेवामा रहुज्जेल सुकरी बकिरी गर्न पाउने छैन । (३) प्रत्येक शेयर अवभाज्य हुनेछ । (४) साधारणतः समितिका कर्मचारी बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रतशित भन्दा बढी शेयर दिनेमा प्रतबिन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) समितिको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ । ५. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिस्ट्र भएको कम्पनी बाहेक अरु कसैले पनसमितिको शेयर कनिन वा शेयर होल्डरमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न वा नामसारी गर्न गराउन

पाउने छैन । ६. अनुदान र ऋण लनि अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजमि वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई आफ्नो चालू पूँजी (वर्कडि क्यापिटल) बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जनिस्ी ऋण लनि वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्दछ । तर नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिई समितिले कुनै वदेशी एजेन्सीबाट ऋण लनि वा अनुदान स्वीकार गर्न हुँदैन । ७. व्यवस्था : समितिको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, नरिदेशन र व्यवस्था बोर्डले गर्नेछ ।

साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजमि वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट नरिणय भए बमोजमि गर्नु पर्ने गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा स्पष्ट लेखिए बाहेकका अरु काम कुराका सम्बन्धमा समितिलाई भएका सबै अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यहरूको पालना बोर्डले गर्नेछ । तर बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरू मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू महाप्रबन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालकहरूको उप-समिति वा समितिको अरु पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । ८. बोर्डको गठन र सञ्चालकहरूको कार्य अवधि : (१) सञ्चालकहरूको बोर्ड (यसपछि "बोर्ड" भनिएको) मा देहाय बमोजमिका पाँच जना सञ्चालकहरू रहनेछन् :- (क) समितिको महाप्रबन्धक । (ख) गैरसरकारी शेयर होल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा नरिवाचति एकजना । (ग) सरकारी शेयर बापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना । (घ) पत्रकारिता, प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना । (ङ) समितिमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट नरिवाचति एक जना । (२) साधारण सभाद्वारा नरिवाचति हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड(ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट नरिवाचति हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयरहोल्डरबाट नरिवाचति हुने सञ्चालक पन नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी संशोधति । (३) बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा बोर्डको अध्यक्षता समितिको महाप्रबन्धकले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्तर्गत नरिवाचति वा मनोनीत सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि निजिहरू पुनः नरिवाचति वा मनोनीत हुन सक्नेछन् । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनीत सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै नजिको सट्टा नेपाल सरकारले अरु कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) साधारण सभाबाट वा समितिको कर्मचारीहरूबाट सञ्चालकको नरिवाचन भई कार्यभार सम्हाले पछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत सञ्चालकहरू स्वतः खारेज हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (६) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ९. सञ्चालकको नमितित् अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन:- (क) बहुला वा मानसिक सन्तुलनरहित व्यक्ति, । (ख) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभियोगमा कसुरदार प्रमाणति भै सो वापत छ महानिबन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति र त्यस्तो कैदको सजाय भोगसिकेको मितिले ५ वर्ष भुक्तान नभएको, । (ग) ऋण तरि नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा । (घ) समितिसँग कुनै ठेक्कापट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको नजि स्वार्थ भएको व्यक्ति ।

१०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : देहायको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थति शेयर होल्डरहरूको दुई तर्हाई मतले कुनै सञ्चालकलाई हटाउन सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ :- (क) दफा ९ मा उल्लेखति कुनै अयोग्यता भएमा, वा । (ख) बोर्डको अनुमति बिना बोर्डको बैठकमा लगातार ३ पटक भन्दा बढी अनुपस्थति भएमा र सो अनुपस्थतिको कारण साधारण सभाको दृष्टिकोणबाट बेमुनासबि देखिएमा, वा । (ग) दफा १६ उल्लङ्घन गरी समितिसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हसिसेदार भएको प्रमाणति भएमा । ११. सञ्चालकको राजीनामा र खाली हुने स्थानको पूर्ति : (१) कुनै सञ्चालकले बोर्ड छेउ लिखति सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दनि सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजिले पदत्याग गरेको माननिछ । (२) मृत्यु, राजीनामा वा अरु कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद खाली हुन आएमा अवस्था अनुसार अर्को मनोनयन वा नरिवाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनिछ । त्यस्ता सञ्चालक आफ्नो सावकिवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछन् । (३) बोर्डको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भै बोर्डमा कारबाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन । १२. सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक : सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. बोर्डको बैठक : (१) तोकिएको समय र स्थानमा बोर्डको बैठक बस्नेछ र बोर्डको बैठकको कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । अध्यक्ष वा नजिको अनुपस्थितिमा सो बैठकको नमितित् सञ्चालकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेका सञ्चालकले बोर्डको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) बोर्डमा तत्काल कायम रहेका सञ्चालकहरूको कुनै संख्याको आधी भन्दा बढी सञ्चालकहरू बैठकमा उपस्थति भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको माननु पर्दछ र गणपूरक संख्या नपुगेमा सो बैठक स्थगति गरिने छ । (३) बोर्डको बैठकमा उपस्थति भै मत दनि सञ्चालकहरूको बहुमतले सबै कुराको नरिणय हुनेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षले वा नजिको अनुपस्थितिमा सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले नरिणय गर्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १४. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नयुक्ति : (१) समितिको कार्यहरूको कुशल सञ्चालनको नमितित् नेपाल सरकारले एकजना

महाप्रबन्धक र आवश्यक भए जतिसल्लाहकार तथा समितिलि अरु कर्मचारीको नयिक्त गरि सक्नेछ । नजिहूको नयिक्त सेवाको शर्त, कार्यवधि र पारश्रमिक तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) प्रत्येक महनिमा पाउने पारश्रमिकको तोकिए बमोजमिको अड्कबाट अनविरय रूपले संस्थाको शेयर खरदि गर्नु पर्ने गरी नयिक्ति र सेवाको शर्त राख्न सकिनेछ । तर अस्थायी नयिक्ति भएको र करार सेवामा नयिक्ति गरिएका कर्मचारीलाई शेयर बकिरी गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

१५. सञ्चालकले बैठकमा भाग लनि नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा ८ बमोजमि सञ्चालक भै रहेको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लनि पाउने छैन । १६. समितिको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतबन्ध : समितिको कुनै सञ्चालकले वा महाप्रबन्धकले समतिसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हसिसेदार हुन सक्ने छैन । तर समितिलि लपि दिएको वा लनि दनि प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा समितिको कुनै सहायक अङ्गले लई दई वा लनि दनि प्रस्ताव गरी बोर्डको वचिरार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र बोर्डको सभामा पेश गर्नु पर्दछ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट कतिबमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टाबारे बोर्डमा हुने कुनै वचिर वमिरश वा नरिणयमा भाग लनि पाउने छैन । परिच्छेद-३ । समितिको काम कर्तव्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १७. समितिको काम कर्तव्य : (१) यस ऐनको अधीनमा रही राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी नषिपक्ष तथा सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी संशोधति । आधिकारिक, शुद्ध, पक्षपातरहित, विश्वसनीय एवं वास्तविक समाचारको सङ्कलन तथा वतिरण गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । यस उपदफा बमोजमि काम कर्तव्य गर्दा समितिलि - । (क) नेपालसँगको अन्य राष्ट्रको मतिरतामा एवं विश्वशान्तिमा खलल पर्ने वा शङ्का उपशङ्का उब्जने समाचार वतिरण गर्नु हुँदैन । (ख) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा झकिएको । कसै माथि बिना प्रमाणको आरोप लगाउने तथा समाजमा भ्रम उठाउने अनावश्यक समाचार वतिरण गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कर्तव्यको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतक्किल प्रभाव नपारी समितिलि देहायका कुराहरु गर्न सक्नेछ:- । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा संशोधति । (क) देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई सम्बर्द्धन गर्ने तथा जनताको हति हुने कसिमिका समाचारहरुको सङ्कलन एवं वतिरण गर्ने । (ख) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा झकिएको । प्रचलति कानून र नीति अन्तर्गत रही देश र समाजको स्तर उच्च पार्ने, समाजको उत्थान हुने खालका समाचार सङ्कलन तथा वतिरण गर्ने । (ग) नागरिक, नैतिक र चारतिरक भावनालाई आघात नपारी राष्ट्रिय महत्व भएका समाचार सङ्कलन र वतिरण गर्ने । (घ) समतिभितिर वा बाहिरका व्यक्तिलाई समितिको काम कुरामा शकिषा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने । (ङ) समाचारको वभिनि संस्करण, वतिरण दस्तूर, अन्य दस्तूर आदि नरिधारण गर्ने र असूल गर्ने । (च) समाचार वतिरण गर्दा सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी थप ।

नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को आधारभूत राष्ट्रिय एकतालाई ध्यानमा राखी समाचारको स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक कदम उठाउने । (छ) आफूले गर्न पाउने काम गर्नको लागि अचल सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने । (ज) समितिको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरुसँग सापटी लनि । (झ) समितिको सम्पत्ति भाडामा दनि, बकिरी गर्ने वा अरु प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने । (ञ) धरौटीको ब्याज दनि र समितिको शेयर लाभांश बाँड्ने । (ट) आफ्नो अधिकारको सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी संशोधति । प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मदद हुने सबै कसिमिको करारनामा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने । (ठ) समाचारको संग्रह तथा बकिरी वतिरणको लागि सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी थप । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर र वदेश समेत ठाउँ ठाउँमा शाखा कार्यालय खोल्ने, समाचारदाता र सम्पादक नयिक्त गर्ने वा ग्राहक बनाउने । (ड) आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी संशोधति । नवित्तरण वा उपदानको व्यवस्था गर्ने तथा समितिको आर्थिक हति हुने गरी खाता खोल्ने । (ढ) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले तोकेको धितोमा लगाउने र मुनाफा आर्जन गर्ने । (ण) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरुको पालन, अधिकारहरुको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यलाई कार्यान्वित गर्न आवश्यक र त्यसको सलिसलामा चाहनि अरु सबै काम कुराहरु गर्ने । १८. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति प्राप्ति गर्नुपर्ने : समितिलि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति निलई देहायको काम कुरा गर्न हुँदैन :- । (क) सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति वा अरु कुनै वस्तु खरदि गर्न वा प्राप्त गर्नको नमितित पूँजी खर्च गर्न, वा । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लनि दनि, वा । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुबधि बेचबखिन गर्न वा नामसारी गर्न । १९. आर्थिक लगत र कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) बोर्डले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महीना अगावै

समिति र त्यसका सहायक अङ्गद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्य, अरु काम कुराहरूको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित प्रस्तावित आर्थिक लगत साधारण सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।

(२) कुनै आर्थिक वर्षमा उपदफा (१) अन्तर्गत पहिलो नै पेश भइसकेको कार्यक्रममा उल्लेखित कुराहरूको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न बोर्डले चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउन सम्भावना भएमा यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकममा बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृत निमित्त पेश गर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म बोर्डले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा । २०. साधारण सभा : (१) समितिले सर्वसाधारणमा बकिरी गर्न नष्काशति गरेको शेयर पूँजीको घटीमा १० प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बकिरी भैसकेपछि प्रत्येक वर्ष समितिको वार्षिक हिसाब बन्द हुने ४५ दिनभित्र समितिको प्रधान कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिने छ । समितिले सर्वसाधारणमा बकिरी गर्न नष्काशति गरेको शेयर पूँजीको कमसेकम दश खण्डको एक खण्ड मूल्यको शेयर लनि वा कम्तीमा पचास जवान शेयर होल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित नविदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहराएमा अरु कुनै समयमा पनि समितिको विशेष साधारण सभा गरिने छ । (२) समितिले सर्वसाधारणमा बकिरी निमित्त निकालेको जम्मा शेयर मध्ये कमसेकम एक चौथाई मूल्यको शेयर लिएका शेयर होल्डरहरू आफै वा तनिका प्रतिनिधि उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिनेछ । (३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति शेयर होल्डरहरूले समितिको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता, त्यस उपर अडिटरको प्रतिविदन र समितिको वर्षभरिको काम सम्बन्धी बोर्डको प्रतिविदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी संशोधित । (४) समितिको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एक मतको हिसाबले जे जति प्रतिशत शेयर खरिद गरिएकोछ र सो बराबर संख्यामा शेयर होल्डरले मत दिने पाउने छ । तर, । (क) समितिको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दिने पाउने छैन । (ख) शेयर प्रतिशत एक इकाई भन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई नपुगेसम्म तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिने पाउने छ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाटै लागू हुने गरी थप । (४क) शेयर होल्डरले वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थिति नभई वा प्रतिनिधि निपठाई मत दिने पाउने छैन । (५) सभाको निर्णय उपस्थिति शेयरहोल्डरहरू र प्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतको आधारमा गरिने छ । २१. निर्देशहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा समितिलाई देहायका कुराहरूको निर्देशहरू दिने सक्नेछ र त्यस्तो निर्देश पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) कुनै खास क्षेत्रमा आफ्नो सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरु काम कारबाही गर्न, वा । (ख) समितिले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै फेर बदल गर्न, वा । (ग) समितिले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।

२२. समितिको काम कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समितिको कार्य र हिसाबको जाँचबुझ कुनै व्यक्तद्वारा पनि गराउन सक्नेछ । २३. बोर्ड विधितन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) बोर्डको काम सुचारु रूपले चलेको छैन वा बोर्डले समितिको उद्देश्यको बखलाप काम गरेकोछ वा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले दिएका निर्देशहरू बराबर उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो बोर्डलाई विधितन गर्ने गरी आदेश दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विधितन भएपछि दफा ८ बमोजिम अर्को बोर्ड गठन हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विधितन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम अर्को बोर्ड गठन नहुजेलसम्म बोर्डले गर्नुपर्ने कारबाही गर्न नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी व्यक्तलाई पन लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम निकालिएको आदेश अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । २४. समितिको कोष : (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र ऋण र अनुदान लगायत समितिले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र समितिको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अरु बैंकमा जम्मा गरिने छ । (३) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबाट अधिकृत कार्यहरूको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने बोर्डलाई अधिकार हुनेछ । २५. दायित्व सम्हाल्ने : यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसँग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरू यो ऐन लागू भएपछि समिति वा नजिसँग वा नजिको निमित्त भए गरेको मानिनेछ । २६. हिसाब राख्ने तरिका : समितिको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका अनुसार राखिने छ । २७. लेखापरीक्षण : (१) समितिको लेखापरीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको एक जना र शेयरहोल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दुईजना अडिटरहरूले गर्नेछन् । शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिने अडिटर वार्षिक साधारण सभामा छानिने छन् र सोही सभामा अडिटरहरूको मेहनताना पनि तोकिने छ । (२) शेयर होल्डरहरूले छानेको अडिटर कुनै कारणवश खाली भएमा वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना अडिटरले मात्र लेखापरीक्षण गर्नेछ । (३) समितिको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाईको लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य अडिटरहरूको हुनेछ । अडिटरलाई समितिमा रहेको सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिनेछ । नजिहरूले जुनसुकै मनासिब

समयमा समितिको जुनसुकै स्थान वा जुनसुकै पदाधिकारी र कर्मचारीसँग रहेको जुनसुकै हिसाब कतिाब र कागजातहरू हेर्न जाँच सक्दछन् । (४) अडिटरहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता बारेको आफ्नो प्रतविदनको एउटा प्रतलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतलिपि समितिको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतविदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ ।

(क) समितिको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन, । (ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना समितिले दिएको छ छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन, र । (ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता रीतपूर्वकको छ छैन । (५) समितिको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेको प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएको प्रस्तावहरू बोर्डले साधारण सभाको कार्यसूचीमा समावेश गर्नेछन् । (६) शेयर होल्डरहरू र साहुहरूको उचित संरक्षणको लागि समितिले उठाइराखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र समितिको हिसाब राख्ने तरिका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफू छेउ प्रतविदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समय पनि अडिटरहरूलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४) वा (६) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले समितिलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने : आफ्नो पद सम्हालनु भन्दा अघि नै समितिको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटर, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अधिकृत व्यक्त बाहेक अरु व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र समितिको काममा विश्वासघात गर्ने छैन भनी शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ । २९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३०. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि राख्न बनाउन वा पेश गर्नुपर्ने विवरण, हिसाब कतिाब प्रतविदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनयितसाथ झुटो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई बेहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनयितसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी समितिलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न नयुक्त भएको व्यक्तिलाई नजिको कामकाजमा बाधा पुर्याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजमि मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासबि कारण बिना नदिएमा वा दनिमा लापरवाही गरेमा नजिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) कसैले समितिको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा समितिको नाम प्रयोग गरेमा नजिलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लङ्घन गरी समितिसिति हुने लिखित ठेक्कामा हिसेदार भई सो दफा बमोजमि जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा नजिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि सजाय हुने अपराधबाट समितिलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तबाट असुल उपर गरिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०क. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : समितिले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजमि नेपाल सरकारले समितिलाई कुनै निर्देशन दँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रवधि भिन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दनि पर्दछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०ख. स्थानीय कर नलाग्ने : समितिको कारोबारमा कुनै कसिमिको स्थानीय कर लाग्ने छैन । ३१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०८३ द्वारा खारेज गरिएको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३२. समाचार सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्तिर बसी समाचार सङ्कलन गर्न र वदेशमा पठाउन सक्नेछन् । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । (२) उपदफा (१) बमोजमिका समाचार समितिहरूले प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित समाचार समितिहरू वा नेपाल सरकार मार्फत मात्र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्तिर आफ्नो समाचार बिक्री वितरण गर्न पाउने छन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२क. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ : सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको नमित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको नमित्त नजि व्यक्तगित तवरले जवाफदेही हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३३. नयिमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ र यी नयिमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३३क. वनियम बनाउने समितिको अधिकार : समितिको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको नमित्त यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा बाधा वरीध नपरी समितिले वनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो वनियम नेपालको संविधान

अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सञ्चार तथा सूचना प्रवधिभिन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछिलागू हुनेछ ।